

**SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 9 TAHUN 1964
TENTANG
PUTUSAN VERSTEK**

MAHKAMAH AGUNG

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1

Telp. Otomaat 64610

Teromol Pos No. 20

Jakarta, 13 April 1964

No : 387/P/1605/M/1964

Lampiran : --

Perihal : Putusan Verstek

Kepada Yth.

Semua Kepala Pengadilan Negeri di
Indonesia

di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 9 TAHUN 1964

Oleh karena ada beberapa tafsiran mengenai putusan verstek, maka dengan ini Mahkamah Agung memberi pendapatnya mengenai hal itu.

Menurut Pasal 125 H.I.R. apabila tergugat, meskipun telah dipanggil secara sah, akan tetapi tidak hadir, maka Hakim dapat:

- A. menjatuhkan putusan verstek atau
- B. menunda pemeriksaan (berdasarkan Pasal 126 H.I.R.) dengan perintah memanggil tergugat sekali lagi;
- C. kemudian apabila dalam hal sub B tergugat tidak dapat lagi, maka Hakim dapat menjatuhkan putusan verstek.
- D. pendapat yang dimaksudkan dalam sub C ditentang dengan alasan bahwa dalam Pasal 125 H.I.R. dimuat perkataan-perkataan: "tendage dienende", yang diartikan "hari sidang pertama". Akan tetapi alasan itu tidaklah kuat, dari sebab perkataan-perkataan: "tendage dienende" dapat berarti juga "ten dage dat de zaak dient", dan dalam hal ini "hari ini" dapat berarti tidak saja hari sidang ke-1, akan tetapi hari sidang ke-2 dan sebagainya.

Selain dari pada itu, apabila perkara ditunda, sebagaimana yang dimaksudkan dalam sub B, dan tergugat tidak hadir lagi, maka timbul pertanyaan: apakah putusan Hakim pada sidang ke-2 itu adalah suatu putusan contradictoir ? Pertanyaan tersebut harus dijawab dengan "tidak", oleh karena putusan itu tidak menjumpai contradictie alias tegenspraak. Jadi kesimpulan dari pada yang diuraikan di atas ialah sebagai berikut, yakni bahwa putusan verstek dapat diberikan pada sidang ke-2 dan seterusnya ;

- E. Pahlawan (opposant) terhadap suatu putusan verstek berkedudukan sebagai tergugat semula, dan hal ini dapat disimpulkan dari Pasal 129 ayat (5) H.I.R. yang menentukan bahwa apabila "opposant voor de tweede maal bij verstek laat vonnissen dat", dan ini berarti, bahwa pelawan adalah tetap menjadi tergugat yang untuk kedua kalinya dihukum dengan verstek.

Apabila pelawan berkedudukan sebagai penggugat, maka bunyi Pasal 129 ayat (5) H.I.R. tidak serupa demikian, melainkan misalnya sebagai berikut: "Zal zijn vervallen worden verklaard";

- F. Kini timbul pertanyaan apakah terhadap putusan verstek yang dimaksudkan dalam sub E dapat diajukan banding ? Pertanyaan tersebut dijawab dengan "Ya", berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 20 tahun 1947;
- G. Selanjutnya terdapat anggapan bahwa dalam suatu perkara perlawanan karena verstek, pelawan harus memulai dengan memberi alat-alat pembuktian, seolah-olah pelawan adalah penggugat.

Anggapan atau pendapat serupa itu adalah keliru. Pelawan sebagaimana telah diterangkan di atas berkedudukan sebagai tergugat dan pada terlawanlah sebagai penggugat asal diletakkan beban untuk lebih dahulu memberi alat pembuktian.

MAHKAMAH AGUNG,
Ketua,

Ttd.
(Mr. WIRJONO PRODJODIKORO,SH)

Atas Perintah Majelis:
Panitera,
Ttd.
(J. Tamara)

Tembusan Kepada
Yth. Semua Ketua Pengadilan Tinggi di Seluruh Indonesia